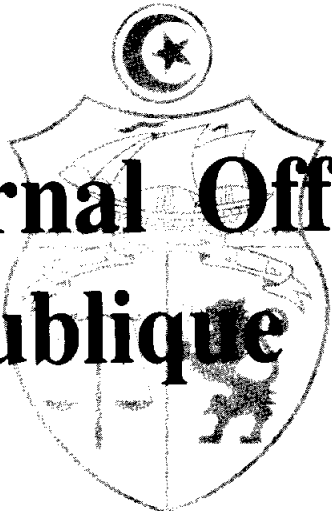




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi - 10 rejeb 1410 - 6 février 1990

133^e année

N° 9

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**BAREME
DE CALCUL DE L'IMPOT
SUR LES SALAIRES**

1990

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Nomination de chefs de greffe.....	167
Arrêté du ministre de la justice du 23 janvier 1990, portant délégation de signature.....	167

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 90-227 du 18 janvier 1990 , portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sousse d'un immeuble sis à la cité Saffaya nécessaire à l'ouverture d'une rue.....	167
Création de marchés hebdomadaires.....	167
Cessation de fonctions d'un délégué.....	167

Ministère du Plan et des Finances

Arrêté du ministre du plan et des finances du 19 janvier 1990 , fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 71 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, concernant la restitution des droits et taxes perçus indûment par la douane ou perçus à un niveau supérieur à celui légalement dû.....	168
Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 , portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.....	170
Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 , portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration....	170
Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 , portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.....	171

Arrêté du ministre du plan et des finances du 23 janvier 1990, portant délégation de signature	171
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société immobilière de Tunisie	171
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du commissariat général au développement régional	171
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur	171
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la régie des alcools	171
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 90-230 du 18 janvier 1990, portant révision des limites, du montant de la contribution et de la limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Sidi-Ahmed Essalah	172
Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste	172
Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal	172
Création d'associations d'intérêt collectif	173
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décrets n° 90-231 à 233 du 20 janvier 1990, portant approbation des plans d'aménagement de certaines localités	173
Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un sous-directeur	174
Nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherches	174
Cessation de fonctions d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches	174
Nomination des membres du conseil d'administration de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale	174
Ministère de la Culture et de l'Information	
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire culturel adjoint	174
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1990, reportant l'arrêté du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hopitaux dans les hopitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux	175
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un chef de service	175
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 20 janvier 1990, portant report d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de dactylographe	175

Avis et Communications

Ministère de la Justice

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	176
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	177
--	-----

décrets et arrêtés

MINISTRE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-225 du 20 janvier 1990 :

Monsieur Hachemi Ben Ali Bessadok, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe à la cour d'appel de Gabès.

Par décret n° 90-226 du 20 janvier 1990 :

Monsieur Ali Ben Ajmi El Mlaïeh, administrateur de greffe est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance de Monastir.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 23 janvier 1990, portant délégation de signature;

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-1905 du 12 décembre 1989, portant nomination de Monsieur Fathi Soukri administrateur en chef, chef de cabinet du ministre de la justice;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fathi Soukri chef du cabinet du ministre de la justice est habilité à signer par délégation de celui-ci tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 2 octobre 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 janvier 1990.

Le ministre de la justice
MUSTAPHA BOUAZIZ

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 90-227 du 18 janvier 1990 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sousse d'un immeuble sis à la Cité Saffaya nécessaire à l'ouverture d'une rue.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sousse;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 22 décembre 1980;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Décète :

Article premier. — Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de sousse un immeuble sis à la Cité Saffaya nécessaire à l'ouverture d'une rue, indiqué sur le plan annexé au présent décret et comme suit :

N° d'ordre : 1

Lieu de l'immeuble : Cité Saffaya à Sousse;

N° du titre foncier : 204.502 (une partie);

Nature de l'immeuble : Terrain et construction;

Superficie en m² : 160;

Nom des propriétaires ou présumés tels : Mehrez Ben Mohamed Ben Ftima.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui le grèvent ou pourraient le grever.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président de la commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 janvier 1990.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MARCHES HEBDOMADAIRES

Par décret n° 90-228 du 20 janvier 1990 :

Il est créé à la commune de la Goulette (gouvernorat de Tunis) un marché hebdomadaire pour la vente des voitures d'occasion qui se tiendra le samedi.

Par décret n° 90-229 du 20 janvier 1990 :

Il est créé à la commune de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) un marché hebdomadaire pour la vente des voitures d'occasion, qui se tiendra le dimanche.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23 janvier 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rachid Rejeb délégué au siège du gouvernorat de Nabeul à compter du 15 décembre 1989.

RESTITUTION DES DROITS ET TAXES

Arrêté du ministre du plan et des finances du 19 janvier 1990 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 71 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, concernant la restitution des droits et taxes perçus indûment par la douane ou perçus à un niveau supérieur à celui légalement dû.

Le ministre du plan et des finances;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant code des douanes tel que modifié par les textes subséquents;

Vu la loi n° 73-45 du 23 juillet 1973, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des douanes à l'importation et à l'exportation telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 73-76 du 13 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, et notamment son article 71, portant loi de finances pour la gestion 1989;

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances;

Arrête :

Article premier. — Sauf dispositions spéciales et expresses contraires prévues par la législation fiscale en vigueur en matière de déduction des droits et taxes, le remboursement des droits et taxes perçus par la douane peut être accordé dans les conditions fixées ci-après lorsqu'il est établi que :

- le montant desdits droits et taxes a été soit indûment perçu, soit perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû;
- les marchandises sont défectueuses ou non-conformes aux clauses du contrat au moment de leur importation;
- par suite d'erreur, les marchandises ont été déclarées pour la mise à la consommation ou pour l'exportation en simple sortie au lieu d'un autre régime douanier;
- les marchandises déclarées à l'importation et soumises aux droits et taxes ne sont pas réellement parvenues.
- les marchandises importées ou exportées se trouvent dans une situation particulière non imputable à l'importateur pouvant donner lieu au remboursement de droits et taxes perçus à l'importation.

A. — Montant de droits et taxes indûment perçu ou perçu à un niveau supérieur à celui qui était légalement dû

Art. 2. — Il est procédé au remboursement des montants indûment payés ou du trop perçu sur les droits et taxes liquidés et recouverts par la douane dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des services douaniers compétents, que le montant pris en compte de ces droits et taxes est indû ou supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir.

Le remboursement des droits et taxes pour les motifs ci-dessus mentionnés est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 222 du code des douanes.

B. — Marchandises refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

Art. 3. — 1) Il est procédé au remboursement des droits et taxes perçus par la douane dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des services douaniers compétents, que le montant pris en compte de ces droits et taxes est relatif à des marchandises refusées par l'importateur pour défectuosité ou non conformité aux stipulations du contrat à la suite duquel l'importation de ces marchandises a été effectuée.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux marchandises défectueuses les marchandises endommagées au cours de leur transport jusqu'au bureau de douane où elles sont déclarées pour la mise à la consommation ou à tout autre lieu désigné à cet effet par les services douaniers compétents ou pendant leur séjour dans le bureau de douane ou tout autre lieu désigné à cet effet par les services douaniers compétents.

2) Le remboursement des droits et taxes perçus par la douane pour les motifs indiqués au paragraphe 1 ci-dessus est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la date de la prise en compte desdits droits et taxes par le service chargé du recouvrement.

Toutefois, les services douaniers compétents peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 4. — 1) Le remboursement des droits et taxes afférents aux marchandises visées à l'article 3 ci-dessus, et subordonné à la réexportation de ces marchandises hors du territoire douanier.

Toutefois, l'intéressé peut être autorisé, à remplacer la réexportation des marchandises par leur destruction sous le contrôle douanier.

Les frais qui peuvent résulter de cette destruction sont à la charge de l'intéressé.

Lorsque la destruction des marchandises ainsi autorisée, conduit à l'obtention de débris ou déchets qui ne sont pas eux-mêmes exportés hors du territoire douanier de la Tunisie, le calcul des droits et taxes à l'importation, dont ces débris ou déchets sont éventuellement passibles, s'effectue sur la base des éléments de la taxation qui leur sont propres tels qu'ils sont reconnus ou admis par les autorités compétentes à la date de la destruction.

2) Les services douaniers compétents peuvent fixer un délai, à compter de la date de la décision qu'ils ont prise, d'accorder le remboursement des droits et taxes à l'importation, pour l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou à leur destruction dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Lorsque les services douaniers compétents l'estiment possible, ils peuvent, à la demande de l'intéressé, autoriser l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou leur destruction ayant d'avoir statué sur la demande de remboursement des droits et taxes perçus. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision des services compétents concernant cette demande.

3) En outre, il doit être établi, à la satisfaction des services douaniers compétents.

a) que la défectuosité des marchandises ou leur non conformité aux stipulations du contrat existait au moment de la mainlevée des marchandises;

b) que les marchandises n'ont pas été utilisées à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non conformité aux stipulations du contrat;

c) que les marchandises pour lesquelles le remboursement des droits et taxes est demandé sont bien celles-là même qui ont été importées.

Art. 5. — Lorsque au lieu de porter sur un matériel complet, la réexportation ou la destruction porte sur une ou plusieurs pièces détachées de ce matériel le remboursement consiste dans la différence entre les montants des droits et taxes à l'importation afférentes au matériel complet et le montant des droits et taxes à

l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si ce dernier avait été mis à la consommation en l'état à la date à laquelle a eu lieu la mise à la consommation du matériel complet.

Art. 6. — Il n'est pas octroyé de remboursement des droits et taxes à l'importation pour les marchandises.

a) qui avant leur déclaration pour la mise à la consommation, avaient été importées temporairement pour essais, à moins qu'il ne soit établi, à la satisfaction des services douaniers compétents que la défectuosité de ces marchandises ou leur non conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.

b) dont le caractère défectueux avait été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été mises à la consommation.

C. — Marchandises manquantes sur lesquelles les droits et taxes à l'importation ont été perçus

Art. 7. — Il est procédé au remboursement des droits et taxes perçus par la douane afférents à des marchandises considérées comme faisant partie d'un envoi dont il est constaté après enlèvement qu'il ne contenait pas lesdites marchandises.

Art. 8. — Le remboursement des droits et taxes objets de l'article 7 est subordonné aux conditions suivantes.

1) Il doit être déposée une demande auprès du bureau des douanes d'importation avant l'expiration du délai de deux mois à partir de la date de paiement des droits et taxes.

2) Il doit être produit par le requérant tous documents commerciaux ou autres requis pour justifier à la satisfaction des services douaniers, de l'omission d'envoi, par le fournisseur ou par son mandataire, de la marchandise manquante sur laquelle les droits et taxes ont été perçus.

3) La partie de l'envoi où le manquant a été constaté doit être gardée à la disposition du service de douane pour lui permettre d'opérer toute vérification utile à ce sujet.

D. — Marchandises déclarées par erreur pour la mise à la consommation

Art. 9. — Il est procédé au remboursement des droits et taxes perçus par la douane dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des services douaniers compétents, que le montant pris en compte de ces droits et taxes est relatif à des marchandises qui par suite d'une erreur, ont été déclarées à la mise à la consommation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier.

Art. 10. — Le remboursement des droits et taxes afférents aux marchandises visées à l'article 9 est subordonné aux conditions énoncées ci-après :

1) Il doit être déposée une demande auprès du bureau des douanes d'importation avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de paiement des droits et taxes.

Toutefois, les services douaniers peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

2) Il doit être prouvé à la satisfaction des services douaniers compétents.

a) que les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées.

b) qu'au moment où elles ont été déclarées pour la mise à la consommation, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissent toutes les conditions requises;

c) que les marchandises dont la déclaration sous un autre régime douanier est demandée sont bien celle-là même qui ont été mises à la consommation.

3) Il doit être procédé à la déclaration immédiate des marchandises pour le régime douanier auquel elles étaient destinées.

E. — Marchandises se trouvant dans des situations particulières

Art. 11. — Il est procédé au remboursement des droits et taxes dans la mesure qu'il est établi à la satisfaction des services douaniers compétents, que le montant pris en compte de ces droits et taxes est relatif à des marchandises se trouvant dans l'une des situations particulières suivantes :

a) marchandises qui ont été adressées au destinataire par suite d'une erreur de l'expéditeur;

b) marchandises qui se sont révélées impropres à l'usage prévu par le destinataire en raison d'une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande.

c) marchandises dont l'utilisation aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte par suite des mesures de portée générale prises postérieurement pour la mise à la consommation par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière;

d) marchandises pour lesquelles le bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits à l'importation demandé par l'intéressé sur la base des dispositions en vigueur, ne peut, pour des motifs non imputables à ce dernier, être effectivement accordé par les autorités compétentes, qui prennent en conséquence en compte les droits et taxes à l'importation devenues exigibles.

e) marchandises parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévues par le contrat la suite duquel la mise à la consommation de ces marchandises a été effectuée;

f) marchandises qui, n'ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la Tunisie, sont livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance après autorisation du ministre du plan et des finances donnée à cet effet.

2) Le remboursement des droits et taxes pour l'un des motifs indiqués au paragraphe 1 ci-dessus est accordé sur demande déposée auprès du receveur des douanes du bureau d'importation avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du paiement de ces droits et taxes.

Toutefois, les services douaniers compétents peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 12. — 1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-après, le remboursement des droits et taxes afférents aux marchandises visées à l'article 11 (§ 1) ci-dessus est subordonné sauf dans les cas où ces marchandises sont détruites sur l'ordre de l'autorité publique ou livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance exerçant leurs activités en Tunisie, à leur réexportation, sous le contrôle des services douaniers compétents hors du territoire douanier de la Tunisie.

Toutefois, l'intéressé peut être autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer la réexportation des marchandises par leur destruction sous le contrôle des services compétents et aux conditions qu'ils fixent. Les frais qui peuvent résulter de cette destruction sont à la charge de l'intéressé.

Lorsque la destruction des marchandises ainsi autorisée conduit à l'obtention de débris ou déchets qui ne sont pas eux-mêmes exportés hors du territoire douanier de la Tunisie, le calcul des droits et taxes dont ces débris ou déchets sont éventuellement passibles s'effectue sur la base des éléments de la taxation qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par les autorités compétentes à la date de la destruction.

2) Pour les marchandises qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 11 (§ 1, sous a et b), le remboursement des droits et taxes est obligatoirement subordonné à leur réexportation à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier.

3) Les services douaniers compétents peuvent fixer un délai, à compter de la date de la décision qu'ils ont prise, d'accorder le remboursement des droits et taxes, pour l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchand

ses ou à leur destruction dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

Lorsque les services douaniers compétents l'estiment possible, ils peuvent à la demande de l'intéressé, autoriser l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou leur destruction avant d'avoir statué sur la demande de remboursement des droits et taxes une telle autorisation ne préjuge en rien la décision des services compétents concernant cette demande.

4) En outre il doit être établi, à la satisfaction des services douaniers compétents :

a) que les marchandises n'ont été ni utilisées, ni vendues par l'intéressé;

b) que les marchandises pour lesquelles le remboursement des droits et taxes est demandé sont bien celles-elles mêmes qui ont été importées pour la mise à la consommation.

5) Lorsque les circonstances le permettent, la réexportation des marchandises à laquelle est subordonnée, en application du présent arrêté l'octroi du remboursement des droits et taxes à l'importation, peut être remplacée, avec l'autorisation de services compétents et aux mêmes conditions, par leur placement en entrepôt douanier.

Art. 13. — Lorsque, au lieu de porter sur un matériel complet, la réexportation ou la destruction porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement consiste dans la différence entre le montant des droits à l'importation afférent au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si ce dernier avait été mis à la consommation en l'état à la date à laquelle a eu lieu la mise à la consommation du matériel complet.

F. — Modalités de restitution des droits et taxes

Art. 14. — 1) Les montants des droits et taxes perçus sont restitués par voie de prélèvement sur les recettes centralisées à l'article budgétaire auquel lesdits montants ont été affectés.

Cependant, lorsque les demandes de remboursement portent sur des montants relatifs à des droits et taxes perçus par les services des douanes mais dont l'article budgétaire y afférent a été ultérieurement supprimés lesdits montants doivent être restitués par voie de prélèvement sur les recettes centralisées à l'article budgétaire dans lequel les droits et taxes en question ont été intégrés directement ou par fusion avec d'autres droits et taxes. Au cas où les droits et taxes supprimés n'ont pas été intégrés à d'autres articles budgétaires lesdits montants seront restitués par les services compétents du ministère du plan et des finances par voie d'ordonnancement.

2) La demande de remboursement des droits et taxes doit être déposée au bureau de douane où ces droits et taxes ont été pris en compte, à moins que les services douaniers compétents ne désignent un autre bureau à cette fin.

La demande doit être assortie de tous les éléments de preuve dont dispose le demandeur, en vue de permettre aux services douaniers compétents de statuer sur cette demande compte tenu des motifs invoqués par lui. Toutefois, les services douaniers compétents peuvent fixer un délai au demandeur pour la fourniture d'éléments de preuves complémentaires.

Au vu de la demande de remboursement des droits et taxes dûment justifiée, le chef de bureau des douanes détermine le montant à rembourser, en utilisant l'imprimé spécial prévu à cet effet par la direction générale des douanes.

3) Le dossier complet de l'opération est transmis au chef d'arrondissement douanier qui après étude autorise le remboursement.

4) Le dossier appuyé de la décision de remboursement est adressé par le chef d'arrondissement au receveur concerné.

Art. 5. — Le receveur des douanes doit, avant de procéder au remboursement, revêtir la décision de remboursement, dans la

partie ad hoc, de l'attestation de prise en charge dans ses écritures du montant déjà perçu.

6) Le remboursement s'effectue dans les conditions légales prévues en matière de paiement des dépenses publiques, directement en faveur de la personne même qui a acquitté les droits et taxes ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations, après s'être assuré que la situation de la marchandise en question a été régularisée.

7) La décision de remboursement tient lieu de pièce de dépense pour le receveur, une fois revêtue de l'acquit du bénéficiaire.

Art. 15. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté du 5 juin 1971 fixant les conditions de remboursement des droits et taxes à l'importation sur les marchandises manquantes.

Tunis, le 19 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère du plan et des finances le 26 février 1990 pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — Le nombre d'emplois offert est fixé à trois (3).

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 15 février 1990.

Tunis, le 20 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère du plan et des finances le 26 février 1990 pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. — Le nombre d'emplois offert est fixé à deux (2).

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 15 février 1990.

Tunis, le 20 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 janvier 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère du plan et des finances le 26 février 1990 pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Art. 2. — Le nombre d'emplois offert est fixé à quatre (4).

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 15 février 1990.

Tunis, le 20 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 23 janvier 1990 portant délégation de signature.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981 portant organisation du ministère du plan et des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 89-1856 du 6 décembre 1989, portant nomination de monsieur Mustapha Ghomrasni directeur général des domaines de l'Etat.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mustapha Ghomrasni directeur général des domaines de l'Etat est habilité à signer par délégation du ministre du plan et des finances et à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, tous les actes et décisions entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

— Les actes de vente, échange, partage, acquisition, location, transaction et acceptation des dons et legs et en général tous actes et contrats relatifs aux droit réels concernant le domaine privé de l'Etat.

— Les actes et correspondances en matière :

a) de vente des meubles réformés de l'Etat ou saisis par les tribunaux.

b) de tenue de la comptabilité des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat.

c) de tenue des sommiers de consistance des domaines public et privé de l'Etat.

d) d'expertise portant sur les valeurs vénales et locatives des immeubles destinés aux divers services étatiques.

e) de liquidations confiées par la législation et la réglementation à l'administration des domaines.

Art. 2. — Monsieur Mustapha Ghomrasni est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires de la catégorie «A» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 20 octobre 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre du plan et des finances du 23 janvier 1990 :

Monsieur Amor Jelloul, sous-directeur au Premier ministère, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société immobilière de Tunisie, en remplacement de monsieur Hédi Jaziri.

Monsieur Mohamed Hédi Touati, directeur au Premier ministère, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du commissariat général au développement régional, en remplacement de monsieur Mohamed Boudaya.

Monsieur Mohamed Mezghenni, sous-directeur au Premier ministère, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur, en remplacement de madame Faouzia M'chirgui.

Monsieur Mohsen Abdallah, administrateur général, directeur général au Premier ministère, est nommé en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la régie des alcools, en remplacement de monsieur Ridha Grira.

PERIMÈTRE PUBLIC IRRIGUÉ

Décret n° 90-230 du 18 janvier 1990, portant révision des limites, du montant de la contribution et de la limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 ;

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués ;

Vu le décret n° 77-91 du 24 janvier 1977, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah ;

Vu le procès-verbal de la réunion du 17 juin 1989 de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Sur proposition du ministre de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les limites du périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah sont révisées et délimitées par un liseré vert conformément à l'extrait de carte au 1/50.000^e ci-joint.

Art. 2. — La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon excéder une limite de 15 ha de terres irrigables ni être inférieure à 2,5 ha pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. — La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre de Sidi Ahmed Essalah, prévue à l'article 2 de la loi sus-visée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 250 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée à l'article 2 du présent décret :

Il sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. — Les dispositions du décret n° 77-91 du 24 janvier 1977 sont abrogées.

Art. 5. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 janvier 1990.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1984 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1989, fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1989.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste est ouvert à Tunis le 9 mars 1990 et jours suivants, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 1984 sus-visé.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. — La clôture de la liste des inscriptions des candidatures est fixée au 15 février 1990.

Tunis, le 20 janvier 1990.

*Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI*

*VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

Arrêté du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1980 fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principale ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1989 fixant, le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1989.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire principal est ouvert à Tunis le 14 mars 1990 et jours suivants à Tunis conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1980.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. — La clôture de la liste des inscriptions des candidatures est fixée au 17 février 1990.

Tunis, le 20 janvier 1990.

*Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI*

*VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

CREATION D'ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 20 janvier 1990.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ben Béchir, de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ouled Zouaied, de la délégation de Menzel Bouzaïène, du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Gallel, de la délégation de Menzel Bouzaïène, du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Sidi Bouzid, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PLANS D'AMENAGEMENT

Décret n° 90-231 du 20 janvier 1990, portant approbation du plan d'aménagement de «Bradaâ» (gouvernorat de Mahdia).

Le président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 11;

Vu le décret n° 85-525 du 4 avril 1985, portant création de la commune de Bradaâ;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1984, déterminant dans la région de «Bradaâ» une zone requérant l'établissement d'un plan d'aménagement;

Vu la délibération du conseil municipal de «Bradaâ» en date du 25 septembre 1986;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant la localité de «Bradaâ».

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de «Bradaâ» sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de «Bradaâ» visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de «Bradaâ».

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 janvier 1990

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

Décret n° 90-232 du 20 janvier 1990, portant approbation du plan d'aménagement de «Zarat» (gouvernorat de Gabès).

Le président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 11 et ce code;

Vu le décret n° 85-574 du 8 avril 1985, portant création de la commune de Zarat;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'arrêté du 8 mai 1985, déterminant dans la région de «Zarat» une zone requérant l'établissement d'un plan d'aménagement;

Vu la délibération du conseil municipal de «Zarat» en date du 30 novembre 1985;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant la localité de «Zarat».

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de la localité de «Zarat» sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la localité de «Zarat» visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de «Zarat».

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 janvier 1990

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

Décret n° 90-233 du 20 janvier 1990, portant approbation du plan d'aménagement de «Krib» (gouvernorat de Silliana).

Le président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 11 de ce code;

Vu le décret du 30 septembre 1968, portant création de la commune de Krib;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'arrêté du 19 juin 1976, déterminant dans la région de «Krib» une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement;

Vu la délibération du conseil municipal de «Krib» en date du 24 juillet 1986;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant de la localité de «Krib».

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de la localité du «Krib» sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Les plans d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la localité du «Krib» visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de «Krib».

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 janvier 1990

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-234 du 20 janvier 1990.

Monsieur Ahmed Ben Messaoud, inspecteur de l'enseignement primaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Siliana.

Par décret n° 90-237 du 20 janvier 1990.

Monsieur Touhami Kedaïem, inspecteur de l'enseignement primaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Tataouine.

CESSATION DE FONCTION

Par décret n° 90-235 du 23 janvier 1990.

Monsieur Slaheddine Boujah, assistant de l'enseignement supérieur est déchargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 janvier 1990.

Le conseil d'administration de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale se compose des membres suivants :

Mme Salma Ben Frej : représentante du premier ministre

Mr. Mohamed Salah El Hassini : Représentant du ministère du plan et des finances

Mr. Hédi Dammak : Représentant du ministère du plan et des finances

Mr. Nour Eddine Béjaoui : Représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat

Mme Samira Khayach Bel Hadj : Représentante du ministère de l'équipement et de l'habitat

Et des membres représentants le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Mr. Abdessalem Souei : Directeur général du personnel

Mr. Abdellaziz Ben Nejma : Directeur de l'enseignement secondaire.

Mr. Tahar Hfaïedh : Directeur de la planification des statistiques et de l'informatique.

L'arrêté du 25 février 1988, relatif à la composition du conseil d'administration de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

LISTE DES AGENTS A PROMOUVOIR AU GRADE DE SECRÉTAIRE CULTUREL ADJOINT ANNÉE 1988

Yahia Ben Mohamed Yahia

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 janvier 1990 rapportant l'arrêté du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux.

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 octobre 1989.

Arrête :

Article unique. — L'arrêté du 10 août 1989, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux tel que modifié par l'arrêté du 9 octobre 1989 est reporté.

Tunis, le 17 janvier 1990.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 90-236 du 23 janvier 1990.

Madame Neziha Dhoubi née Khemiri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement (direction des affaires administratives et financières) au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

REPORT D'EXAMEN

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 20 janvier 1990, portant report d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans la grade de dactylographe.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du premier ministre du 27 septembre 1988, fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5 - 6 et 7 dans le grade de dactylographe ;

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 27 juillet 1989, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5 - 6 et 7 dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. — L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5 - 6 et 7 dans le grade de dactylographe paru au *Journal officiel de la République tunisienne* n° 55 du 25 septembre 1989 sera reporté au 8 mars 1990 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix sera close

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le 8 février 1990

Tunis, le 20 janvier 1990

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
HAMOUDA BEN SLAMA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Les emplois fonctionnels suivant sont déclarés vacants au ministère de la justice

Direction concernée	Emploi fonctionnel vacant	Conditions règlementaires	Conditions spécifiques
1) sous-direction de la législation et des conventions internationales rattachée à la direction des affaires civiles	sous-directeur de la législation et des conventions internationales	1 — Le candidat doit être titulaire d'un grade de la sous catégorie «A 1» depuis au moins cinq ans ou avoir exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq ans. 2 — Il doit en outre être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous catégories «A 2» ou «A 1». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.	Le candidat doit être titulaire d'une licence en droit ou de diplôme équivalent et doit avoir des connaissances en droit civil et droit international.
2) sous-direction de la législation et des conventions internationales rattachée à la direction des affaires pénales	sous-directeur de la législation et des conventions internationales	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de sous-directeur d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit être titulaire d'une licence en droit ou diplôme équivalent et doit avoir des connaissances en droit pénal et en droit international.
3) sous-direction des affaires financières rattachée à la direction des affaires administratives et financières.	sous-directeur des affaires financières	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de sous-directeur d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances en matière de finances publiques.
4) le service des conventions internationales rattaché à la direction des affaires civiles.	chef de service des conventions internationales	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de chef de service d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances en droit civil et en droit international.
5) le service de la nationalité rattaché à la direction des affaires civiles.	chef de service de la nationalité	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de chef de service d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances en matière de procédure prévue par le code de la nationalité.
6) le service des requêtes civiles rattaché à la direction des affaires civiles.	chef de service des requêtes civiles	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de chef de service d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience en matière de droit civil.
7) le service des conventions internationales rattaché à la direction des affaires pénales.	chef de service des conventions internationales	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de chef de service d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances en droit pénal et en droit international.
8) le service des bâtiments et matériels rattaché à la direction des affaires administratives et financières.	chef de service des bâtiments et matériels	Les mêmes conditions que celles requises pour l'emploi de chef de service d'administration centrale ci-dessus indiquées.	Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience en matière de bâtiments civil et de matériel.

Direction concernée	Emploi fonctionnel vacant	Conditions réglementaires	Conditions spécifiques
9) service de la documentation et des archives.	chef de service de la documentation et des archives	1 — Le candidat doit être soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie «A 1», soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie «A 2» depuis au moins cinq ans. 2 — Il doit en outre être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des catégories «A» ou «B». Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les sous-catégories «A 1» et «A 2» est fixée à 7 ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.	Le candidat doit être issu d'un institut de documentation ou titulaire d'un diplôme de documentation et des archives ou diplôme équivalent, ou doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la documentation et des archives.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis une demande en double exemplaire dûment accompagnée d'un curriculum vitae, l'un au ministère de la justice et l'autre au premier ministre (direction générale des services administratifs et de la fonction publique).

MINISTERE DE L'INTERIEUR

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS AU SEIN DES GOUVERNORATS

Le ministère de l'intérieur annonce les vacances d'emplois fonctionnels suivants au sein des gouvernorats :

Emploi fonctionnel	Gouvernorats	Conditions générales et spécifiques demandées
Division de l'organisation, des méthodes et de l'informatique	Tunis, Sfax, Sousse, Monastir, Kairouan, Béja, le Kef, Kasserine, Siliana, Médenine, Kebili, Tataouine, Gafsa, l'Ariana, Ben Arous, Jendouba, Tozeur, Gabès, Zaghouan, Bizerte, Sidi Bouzid.	Peuvent être attribués aux hauts cadres désignés à la tête de ces divisions l'un des emplois fonctionnels suivants : 1) Chef de service d'administration centrale : Est choisi parmi les candidats titulaires :
Division des affaires économiques	Monastir, Tataouine, Kébili, Tozeur, Kasserine, Sidi Bouzid, le Kef, Jendouba, Gafsa.	— Soit d'un grade de la sous-catégorie A1. — Soit d'un grade de la sous-catégorie A2 depuis au moins cinq (5) ans.
Division des affaires administratives et financières	Tataouine, Kairouan, Siliana, le Kef, Gafsa, Kébili.	Ils doivent en outre être au moins titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des catégories «A» ou «B».
Division des affaires sociales	Medenine, Tataouine, Kébili, Tozeur, Gafsa, Kasserine, Kairouan, le Kef, Béja, Gabès.	Dans le cas où cette dernière condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les sous-catégories «A1» et «A2» est fixée à sept (7) ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à trente cinq (35) ans.
Division des affaires culturelles et éducatives	Gafsa, Kasserine, Jendouba, Béja, Nabeul.	2) Ou sous-directeur d'administration centrale :
Division des affaires politiques	Sousse, Monastir, Gabès, Medenine, Tataouine, Kébili, Gafsa, Sidi Bouzid, Siliana, le Kef, Jendouba, Béja.	Choisi parmi les candidats titulaires d'un grade de la sous-catégorie A1 depuis au moins cinq (5) ans ou avoir exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq (5) ans.

Emploi fonctionnel	Gouvernorats	Conditions générales et spécifiques demandées
Division des collectivités publiques locales	Tozeur, Gafsa, Kairouan, Siliana, le Kef.	Ils doivent en outre être titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous-catégories «A2» ou «A1». Dans le cas où cette dernière condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à sept (7) ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à quarante (40) ans. 3) Ou directeur d'administration centrale : Choisi parmi les candidats titulaires du grade d'administrateur en chef ou d'ingénieur en chef ou d'un grade équivalent depuis au moins quatre (4) ans ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur d'administration centrale durant une période minimum de quatre (4) ans. Ils doivent en outre être titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous-catégories «A2» ou «A1». Dans le cas où cette dernière condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus est fixée à six (6) ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à quarante deux (42) ans.

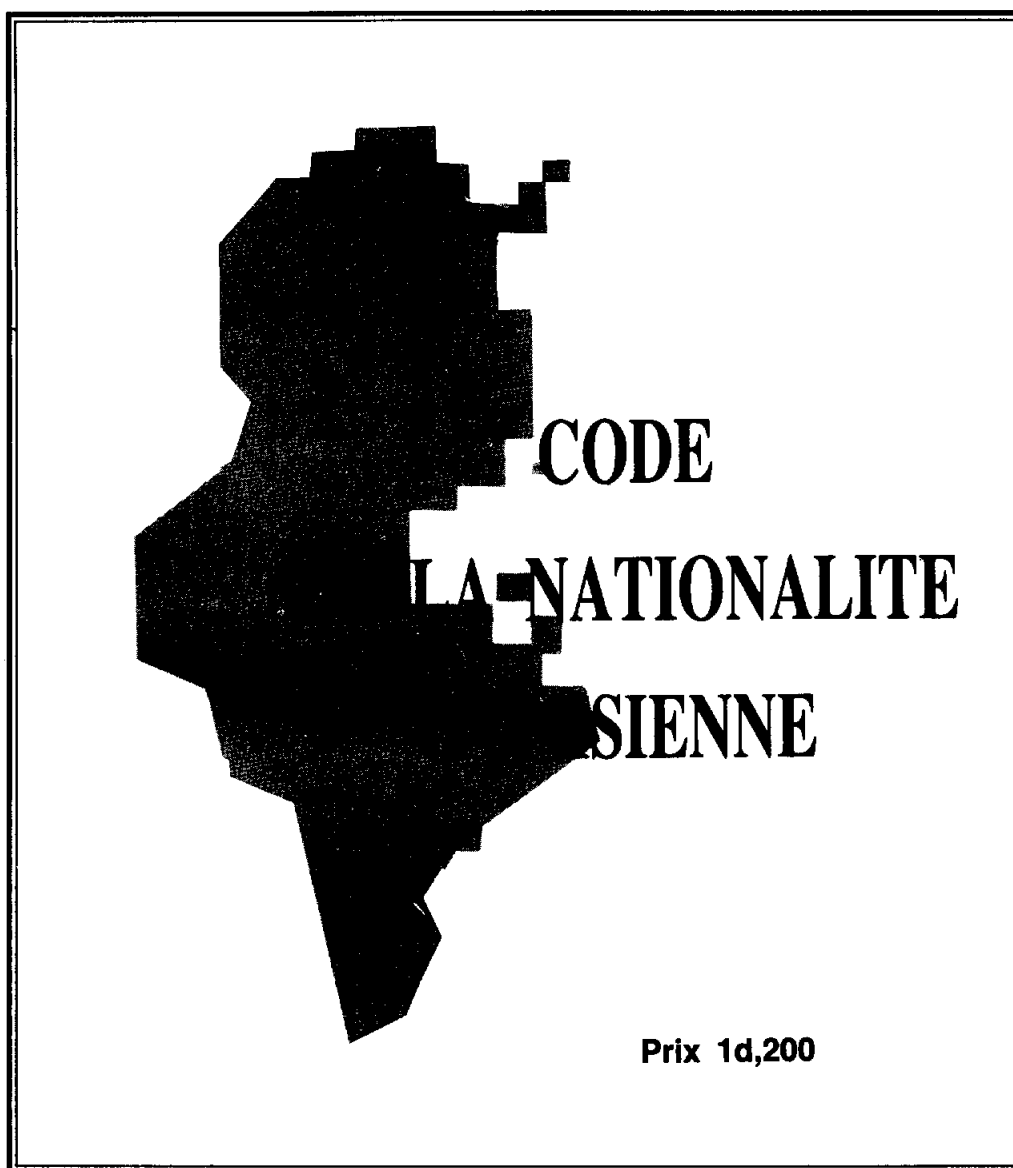
N.B. : Outre les conditions sus-visées, ne sont désignés à la tête de la division de l'organisation, des méthodes et de l'informatique que les candidats ayant obtenu des diplômes universitaires dans l'une de ces spécialités (organisation, ou méthodes ou informatique).

Ceux qui sont concernés par cet avis, répondant aux conditions sus-citées doivent adresser dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la publication du présent avis une demande en double exemplaire dûment accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que toutes pièces justificatives, l'un au ministère de l'intérieur (direction générale des affaires administratives et financières) l'autre au Premier ministère (direction générale de l'administration et de la fonction publique).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.



1989

Imprimerie Officielle

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1990

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,380 dinar

Traduction française
0,500 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637 .
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8